

ROSMAWATI BINTI MAHFAR

lwn

ROSHIDI BIN ZAKARIA

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

7 Disember 2021/ 2 JamadilAwwal 1443H

Kes Rayuan No. 10000-017-0047-2020

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Perayu: Puan Siti Maisyarah binti Hashim daripada Tetuan Maisyarah & Mashitah Associates

Pegum Syarie Responden: Tuan Hilmi bin Halim daripada Tetuan M.A & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan terhadap sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah diputuskan pada 17 Jun 2020 dalam Kes Mai No. 10200-017-0517-2018. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

- 1) Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

- 2) Mahkamah memerintahkan harta dan aset-aset berikut diisytiharkan sebagai **harta sepencarian** pihak-pihak ;
 - i. Sebuah rumah teres dua tingkat di bahagian tengah lot yang beralamat di No. 19 Jalan U1/84C, Glenmarie Seksyen U1 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan [selepas ini dikenali harta pertama tersebut]
 - ii. Sebuah kereta Toyota Innova bernombor pendaftaran Putrajaya 509 [selepas ini dikenali harta kedua tersebut];
 - iii. Sebuah kereta Proton Persona bernombor pendataran WSQ 2509 [selepas ini dikenali harta ketiga tersebut];
- 3) Mahkamah memerintahkan harta pertama tersebut hendaklah dinilai kadar semasa perceraian dan Plaintiff berhak dengan kadar sebanyak 26.6% manakala Defendan berhak mendapat 73.4% bahagian setelah ditolak dengan hutang dan kos yang berkaitan.
- 4) Mahkamah memerintahkan harta kedua tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dengan mengambil kira susut nilai dan Plaintiff berhak dengan kadar sebanyak 18.8% manakala Defendan berhak mendapat 81.2%. bahagian setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.
- 5) Mahkamah memerintahkan harta ketiga tersebut adalah milik sepenuhnya pihak Plaintiff.
- 6) Mahkamah memerintahkan harta dan aset-aset berikut bukan harta sepencarian pihak-pihak iaitu ;

- i. Wang tunai sebanyak RM7800.00 [selepas ini dikenali *harta keempat tersebut*];
- ii. Public Mutal Berhad dengan nombor akaun 049017233 dengan jumlah RM158,975.10 pada penyata bertarikh 28/9/2018[selepas ini dikenali *harta kelima tersebut*];
- iii. Akaun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dengan nombor ahli KWSP 13087032 dengan jumlah RM99,848.22 pada penyata bertarikh 21/3/2009[selepas ini dikenali *harta keenam tersebut*]; dan
- iv. Pelaburan di Prudential Investment Fund anggaran RM12,000 pada tahun 2008[selepas ini dikenali *harta ketujuh tersebut*]. .

7) Kos tindakan ini ditanggung oleh masing-masing.

FAKTA KES

- 2. Plaintiff dan Defendan telah bernikah pada 21 Disember 1997 di Batu Pahat, Johor dan telah bercerai dengan talaq satu pada 19 April 2018 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam.
- 3. Hasil perkahwinan tersebut Plaintiff dan Defendan dikurniakan empat (4) orang cahayamata iaitu:
 - i. Muhammad Rahimi bin Roshidi (No Mykad: 990105-56-5493)
 - ii. Muhammad Raidi bin Roshidi (No Mykad: 001004-10-0645)
 - iii. Muhammad Ridhwan Azim bin Roshidi (No Mykad: 020217-10-1303)
 - iv. Muhammad Raif Imran bin Roshidi (No Mykad: 07105-10-1755)

4. Sepanjang tempoh perkahwinan Plaintiff dan Defendan, Plaintiff dan Defendan mendakwa telah memperolehi harta tak alih dan harta alih iaitu ;
- i. Sebuah rumah teres dua tingkat di bahagian tengah lot yang beralamat di No. 19 Jalan U1/84C, Glenmarie Seksyen U1 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan [selepas ini dikenali harta pertama tersebut]
 - ii. Sebuah kereta Toyota Innova bernombor pendaftaran Putrajaya 509 [selepas ini dikenali harta kedua tersebut];
 - iii. Sebuah kereta Proton Persona bernombor pendataran WSQ 2509 [selepas ini dikenali harta ketiga tersebut];
 - iv. Wang tunai sebanyak RM7800.00[selepas ini dikenali harta keempat tersebut];
 - v. Public Mutal Berhad dengan nombor akaun 049017233 dengan jumlah RM158,975.10 pada penyata bertarikh 28/9/2018[selepas ini dikenali harta kelima tersebut];
 - vi. Akaun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dengan nombor ahli KWSP 13087032 dengan jumlah RM99,848.22 pada penyata bertarikh 21/3/2009[selepas ini dikenali harta keenam tersebut]; dan
 - vii. Pelaburan di Prudential Investment Fund anggaran RM12,000 pada tahun 2008 [selepas ini dikenali harta ketujuh tersebut]. .
5. Plaintiff dan Defendan mendakwa mempunyai sumbangan langsung dan tidak langsung terhadap pemerolehan harta-harta tersebut. Plaintiff bekerja di Universiti Selangor (Unisel) manakala Defendan pula bekerja di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam.

RAYUAN PERAYU

6. Perayu (Plaintif) tidak berpuas hati terhadap sebahagian keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 24 Jun 2020 dan Alasan Rayuan pada 14 September 2020. Perayu telah memplidkan tiga (3) Alasan Rayuan sepertimana di muka surat 359-360 Rekod Rayuan.

6.1. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mensabitkan (9.6%) sahaja bahagian sumbangan langsung Perayu ke atas rumah teres dua tingkat yang beralamat di No, 19, Jalan U1/84C, Glenmarie, Seksyen U1, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Sedangkan Perayu telah memberi keterangan bahawa rumah tersebut telah dibeli semasa dalam tempoh perkahwinan atas dua nama dan Perayu telah mengeluarkan perbelanjaan sebanyak lebih kurang RM100 ribu yang dibuat dengan dua kali pinjaman yang dipotong dari pendapatan bulanan Perayu bagi tujuan ubah suai rumah, pembelian perabot boleh alih dan pasang siap, barangan elektrik serta kelengkapan dapur. Perayu juga telah mengeluarkan wang simpanan KWSP bagi tujuan bayaran yuran guaman.

6.2. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila mengiktiraf sumbangan tidak langsung Perayu adalah sebanyak 18.8% sahaja (3/16) sepanjang tempoh perkahwinan sedangkan Perayu di dalam keterangannya telah memberikan sumbangan secara tidak langsung dari sudut menjaga urusan rumahtangga sepenuhnya walaupun Perayu seorang yang bekerja, sumbangan dari sudut kewangan dengan membantu Defendan menanggung nafkah makan minum sekeluarga, menanggung anak-anak dan juga membayar pembantu rumah sejak dari tahun 2009 sehingga 2013 sehingga Responden mampu membayar ansuran bulanan rumah tersebut seorang diri dan fakta ini telah diakui oleh pihak Responden. Yang Arif Bicara khilaf dari sudut Hukum Syarak apabila

mengukur sumbangan tidak langsung Perayu sebagai isteri yang bekerja adalah lebih kurang berbanding isteri yang tidak bekerja sedangkan tiada pembuktian bahawa sumbangan Perayu adalah kurang terhadap rumahtangga. Kiraan Yang Arif Bicara berdasarkan Jadual D di dalam Alasan Penghakiman di perenggan 33 dan 34 juga adalah diragui kerana ianya tidak disertakan dengan rujukan yang sahih.

- 6.3. Bahawa Yang Arif Hakim bicara terkhilaf dan tidak teliti dalam membuat pengiraan bagi sumbangan langsung Perayu dan Responden di perenggan 21 Jadual A (2) dan perenggan 25 Jadual B [(3,4,5(2))] apabila kiraan dibuat secara berulang-ulang bagi sumbangan kedua-dua pihak. Sedangkan sumbangan-sumbangan tersebut ada yang telah dikira sebagai sumbangan langsung pihak Perayu dan bagi sumbangan di Jadual B (4) ianya bayaran yang telah dimasukkan di dalam pinjaman perumahan bukan bayaran berasingan oleh pihak Responden.

RAYUAN BALAS

7. Responden (Defendan) tidak berpuas hati terhadap sebahagian keputusan Yang Arif Hakim Bicara dan telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 30 Jun 2020. Responden telah memplidkan dua (2) Alasan Rayuan sepertimana di muka surat 354-355 Rekod Rayuan.

- 7.1. YA Hakim telah terkhilaf apabila hanya mengambilkira kadar dan sumbangan tidak langsung Perayu (Plaintif) semata-mata tanpa mengambilkira kadar dan sumbangan tidak langsung Responden (Defendan) ke atas Harta Pertama tersebut yang diperolehi, dibeli dan didaftarkan atas dua nama Perayu (Plaintif) dan nama Responden (Defendan). Responden (Defendan) menyumbang pada kadar yang lebih besar dan lebih banyak secara langsung dan secara tidak langsung, daripada dan/atau berbanding dengan sumbangan Perayu (Plaintif).

- 7.2. YA Hakim telah terkhilaf apabila memutuskan Harta Ketiga Tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Perayu (Plaintif) berdasarkan kenyataan Responden (Defendan) secara umum bahawa beliau menyerahkan Harta Ketiga tersebut kepada Perayu (Plaintif) untuk kegunaan Perayu (Plaintif) sedangkan keterangan Responden (Defendan) yang sebetulnya ialah bahawa dia bersetuju menyerahkan Harta Ketiga Tersebut kepada Perayu (Plaintif) jika sekiranya Harta Kedua iaitu sebuah kereta Innova bernombor pendaftaran Putrajaya 509 diserahkan sepenuhnya kepada Responden (Defendan). Walau bagaimanapun, YA Hakim telah memerintahkan Harta Kedua tersebut dibahagikan kepada Perayu (Plaintif) sebanyak 18.8% bahagian manakala kepada Responden (Defendan) sebanyak 81.2% bahagian setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.
8. Antara fakta yang tidak dipertikaikan dalam kes ini ialah harta pertama tersebut iaitu rumah adalah merupakan harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Responden. Harta pertama ini telah dibeli pada 17 Oktober 2006 atas nama Perayu dan Responden manakala pinjaman perumahan adalah di atas nama Responden sahaja. Bahagian Pinjaman Perumahan telah meluluskan pinjaman atas nama Responden dengan jumlah pinjaman sebanyak RM253,234.00. Manakala Perayu ada mengeluarkan wang KWSP untuk pembayaran deposit harta pertama tersebut sebanyak RM23,206.95.
9. Perayu mendakwa bahawa Perayu telah membuat pinjaman peribadi sebanyak RM50,000.00 daripada Bank Rakyat bagi mengubahsuai bahagian dapur, siling dan bilik di tingkat atas rumah. Perayu juga menggunakan dua kad kredit daripada Hong Leong Bank dan Maybank pada takat maksimum untuk membeli perabot serta peralatan keperluan rumah sebelum menduduki rumah tersebut. Kesan daripada penggunaan tersebut, Perayu terpaksa membuat pinjaman peribadi dari Alliance Bank sebanyak RM100,000.00 untuk membayar balik hutang dua (2) kad kredit tersebut. Perayu telah membayar ansuran pinjaman Bank Rakyat sebanyak

RM657.00 sebulan melalui potongan gaji yang mana bayaran tersebut selesai pada 5 Oktober 2018. Manakala Perayu masih lagi membayar ansuran bulanan bagi pinjaman dari Alliance Bank melalui potongan Biro Angkasa sebanyak RM1,003,87 sebulan.

10. Bayaran ansuran bulanan sebanyak RM1364.19 adalah ditanggung oleh Responden dari potongan gaji secara bulanan bermula Februari 2009 sehingga Ogos 2033. Manakala Perayu mendakwa telah membantu Responden dari sudut kewangan dengan menanggung nafkah makan minum sekeluarga, menanggung anak-anak dan juga membayar pembantu rumah sejak dari tahun 2009 sehingga 2013 sehingga Responden mampu membayar ansuran bulanan rumah tersebut.
11. Kedua-dua pihak mendakwa telah mengeluarkan wang untuk deposit rumah, membayar kos guaman, utiliti dan membiayai kos pengubahsuaian rumah, walau bagaimanapun Perayu telah gagal mengemukakan bukti yang berkaitan untuk tujuan pengesahan manakala Responden telah mengemukakan bukti-bukti pembiayaan tersebut melalui invoice, resit dan bukti bayaran melalui cek yang dikeluarkan oleh Responden. Oleh itu Mahkamah menganggap bahawa sumbangan Responden secara langsung adalah melebihi dari sumbangan Perayu dalam pemerolehan rumah tersebut.
12. Setelah pihak-pihak bercerai, bayaran bulanan rumah tersebut telah ditanggung sepenuhnya oleh Responden. Rumah tersebut kini diduduki oleh Responden setelah Perayu keluar dari rumah tersebut pada 30 Mei 2017.
13. Manakala bagi tuntutan balas iaitu Harta Kedua (Kereta Toyota Innova, no pendaftaran Putrajaya 509) yang mana pembahagian kepada Perayu (Plaintif) sebanyak 18.8% bahagian manakala kepada Responden (Defendan) sebanyak 81.2% bahagian setelah ditolak dengan kos yang berkaitan dan Harta Ketiga (Kereta Persona no pendaftaran WSQ 2509) yang diputuskan menjadi hak Perayu

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

14. Dalam rayuan ini, kami mendapati pihak-pihak tidak mempertikaikan keputusan bahawa Harta Pertama, Harta Kedua dan Harta Ketiga diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Apa yang menjadi pertikaian pada harta pertama tersebut adalah berkaitan kadar pembahagian yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Alasan Rayuan dan hujah-hujah yang telah dikemukakan, kami akan rangkumkan Alasan Rayuan Perayu kepada dua isu sahaja iaitu
 - 14.1. Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menetapkan kadar Harta Pertama tersebut (rumah) sebanyak 26.6% bahagian hak Perayu dan 73.4% bahagian hak Responden serta memerintahkan kadar pembahagian tersebut setelah ditolak dengan hutang dan kos yang berkaitan.
 - 14.2. Sama ada YA Hakim telah terkhilaf apabila memutuskan Harta Ketiga Tersebut (Kereta Persona bernombor pendaftaran WSQ 2509) diserahkan sepenuhnya kepada Perayu (Plaintif) dan Harta Kedua (kereta Innova bernombor pendaftaran Putrajaya 509) dibahagikan kepada Perayu (Plaintif) sebanyak 18.8% bahagian manakala kepada Responden (Defendan) sebanyak 81.2% dinilai dengan nilai semasa dengan mengambil kira susut nilai setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.
15. Sebelum mengulas dengan lebih lanjut, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa asas utama yang menjadi pegangan Mahkamah dalam menentukan kadar pembahagian sesuatu harta sepencarian adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن
 فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣١﴾

Bermaksud:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu."

Berdasarkan ayat di atas, dapat difahami bahawa pembahagian berkaitan sesuatu harta sepencarian adalah diasaskan kepada usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh kedua-dua pihak iaitu pihak suami dan pihak isteri dalam memperolehi harta tersebut.

16. Seterusnya Mahkamah juga mengambil kira peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah dalam memerintahkan pembahagian harta sepencarian dengan mengambil kira usaha-usaha yang telah disumbangkan oleh pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta.

(1) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan

hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh setiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

(3) Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi dalam apa-apa hal, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar

17. Selain daripada itu, terdapat beberapa keputusan kes Mahkamah yang menunjukkan bahawa dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian antara elemen yang dipertimbangkan adalah usaha pihak-pihak dalam memperolehi sesuatu harta sama ada melalui usaha bersama atau usaha tunggal di samping sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan. Antara keputusan kes yang boleh dirujuk adalah **Kes Anita Binti Abdullah lwn. Zainuddin Bin Haji Ariffin [1982] 4 JH 73**, **Hazlina Binti Hamidin lwn. Muhammad Zaidi Bin Majid [2005] 20 JH 218**, **Hawa Embong lwn. Ahmad Bin Muda, 20 JH Bhg. 2 JH 247-269 [2005]** dan **Murshida Mustakim lwn. Hassim Abdullah 1 CLJ(Sya) 2006 m.s. 222**.
18. Dalam rayuan ini, Perayu berhujah bahawa Perayu wajar diberikan kadar yang lebih tinggi memandangkan sumbangan Perayu dalam memperolehi harta tersebut sama ada dari sumbangan langsung dan tidak langsung adalah jelas sama sebagaimana sumbangan Responden. Antara sumbangan yang telah diberikan oleh Perayu ialah:
 - 1.1. Deposit rumah dari wang KWSP sebanyak RM23,206.95;
 - 1.2. Kos pengubahsuaian rumah termasuk dapur, siling, bilik tingkat atas, garaj yang dibayar melalui pinjaman Bank Rakyat sebanyak RM50,000.00.

- 1.3. Membeli perabot rumah seperti kabinet dapur, grill bagi keseluruhan pintu dan tingkap rumah, sofa, kipas penghawa dingin, lampu dan lain-lain sebanyak RM12,000.00 daripada wang simpanan Plaintiff dan dua kad kredit Hong Leong Bank dan Maybank serta pinjaman peribadi daripada Alliance Bank sebanyak RM100,000.00.
 - 1.4. Manakala Perayu mendakwa telah membantu Responden dari sudut kewangan dengan menanggung nafkah makan minum sekeluarga, menanggung anak-anak dan juga membayar pembantu rumah sejak dari tahun 2009 sehingga 2013 sehingga Responden mampu membayar ansuran bulanan rumah tersebut.
19. Responden pula berhujah dengan menegaskan YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam menentukan kadar pembahagian Harta Pertama tersebut berdasarkan sumbangan Perayu dan sumbangan Responden serta mengambil kira keterangan Perayu dan Responden semasa perbicaraan sebagaimana peruntukan Seksyen 122(1)(2)(a) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Hal ini kerana YA Hakim Bicara tidak menafikan sumbangan secara langsung dan juga tidak langsung Perayu ke atas rumah tersebut sepertimana dalam keterangan Perayu semasa perbicaraan. Responden memetik semula alasan penghakiman YA Hakim Bicara di perenggan 22 muka surat 340 Rekod Rayuan. YA Hakim Bicara telah membuat keputusan berdasarkan sandaran bahawa:

Plaintiff ada mendakwa ada membuat sumbangan langsung iaitu membayar bayaran tempahan awal (booking) rumah sebanyak RM2000.00, bayaran guaman sebanyak RM8000.00, mengubahsuai rumah sebanyak RM54,000.00, membuat garaj kereta berjumlah RM6000 namun tiada bukti bayaran dikemukakan. Defendan menafikan dakwaan tersebut. Mahkamah berpendapat Plaintiff boleh meminta Defendan bersumpah menafikan dakwaan Plaintiff. Jika Defendan bersumpah yamin nafi maka dakwaan Plaintiff

adalah ditolak. Sebaliknya, jika Defendan enggan bersumpah, maka Plaintiff boleh bersumpah yamin nukul dan jika Plaintiff bersumpah maka dakwaan Plaintiff boleh diterima. Ianya boleh diterima sebagai sebahagian sumbangan langsung Plaintiff dalam pemerolehan harta sepencarian. Dalam kes ini pihak Plaintiff tidak mahu Defendan bersumpah nafi.

20. Responden bersetuju apabila Mahkamah menolak dakwaan sumbangan langsung Perayu apabila Perayu gagal mengemukakan bukti kerana setiap dakwaan memerlukan bukti. Responden berpendapat dapatan YA Hakim adalah bertepatan dengan seksyen 72,73 dan 81 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan berkaitan beban pembuktian adalah terletak pada tanggungan orang yang mendakwa. Mahkamah dapati bahawa Perayu telah gagal mengemukakan bukti berkaitan bayaran tempahan awal (booking) rumah sebanyak RM2000.00, bayaran guaman sebanyak RM8000.00, mengubahsuai rumah sebanyak RM54,000.00, membuat garaj kereta berjumlah RM6000.
21. Responden juga berhujah walaupun Perayu membuktikan perjanjian pinjaman peribadi Bank Rakyat, namun Perayu gagal membuktikan bahawa pinjaman tersebut digunakan bagi tujuan pengubahsuaian rumah tersebut. Sedangkan Responden telah dapat mengemukakan bukti resit-resit ubahsuai rumah yang membuktikan kos ubah suai rumah tersebut dibayar oleh Responden.
22. Kami berpendapat bahawa walaupun Perayu tidak dapat membuktikan berkaitan pengubahsuaian rumah tersebut adalah dari sumbangan Perayu dari sudut invoice dan resit pengubahsuaian namun Perayu telah mengemukakan dokumen pinjaman yang dibuat oleh Perayu dari Bank Rakyat sebanyak RM50,000. Perayu telah mengemukakan bukti pinjaman tersebut yang mana bayaran ansuran sebanyak RM657.00 sebulan melalui potongan pendapatan Perayu yang ditanda

sebagai P6 hingga P8 di mukasurat 390 hingga 396 Rekod Rayuan Perayu. Perayu juga mengemukakan bukti yang menunjukkan pinjaman Perayu dari Bank Rakyat tersebut telah selesai bayarannya pada 5 Oktober 2018.

23. Ibnu Qayyim al-Juziyyah dalam Kitab al-Turuq al-Hukmiyyah fi Siasah al-Syar'iyyah halaman 30 menyatakan bahawa

"Sebenarnya di dalam persoalan ini, pemilikan sesuatu harta itu tidak dikira hanya berdasarkan nama yang tertera di dalam harta itu. Setakat nama yang tertera di dalam sesuatu harta itu belum tentu membuktikan pemilikannya."

24. Walaupun Responden dapat membuktikan kos ubah suai rumah tersebut adalah ditanggung oleh Responden namun Responden juga bertanggung untuk membuktikan berkaitan punca kewangan yang diperolehi oleh Responden bagi menampung kos ubahsuai tersebut. Mahkamah bersetuju adalah menjadi beban pembuktian kepada Perayu untuk membuktikan Perayu mempunyai sumbangan secara langsung kepada pengubahsuaian rumah tersebut namun Responden juga menanggung beban pembuktian untuk membuktikan bahawa Responden sememangnya orang yang berkemampuan menanggung kos ubah suai tersebut sama ada dari wang simpanan Responden mahupun wang pinjaman dari perseorangan atau institusi kewangan.

25. Dokumen yang dikemukakan oleh Perayu menjadi suatu qarinah yang kuat bagi menyokong bahawa Perayu mempunyai sumbangan secara langsung terhadap ubah suai rumah tersebut apabila jumlah dan tahun pinjaman tersebut adalah selari dengan kos ubah suai yang telah dilakukan. Kami melihat bahawa keterangan yang dikemukakan oleh Perayu adalah selari dengan dokumen yang telah dikemukakan kepada Mahkamah dan wajar Mahkamah menerima keterangan dan pembuktian dokumentar Perayu dalam isu ini.

26. Dr Wahbah al-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Jilid 4, halaman 69 menyatakan bahawa:

Penghakiman dengan qarinah merupakan sumber Hukum Syarak sama ada ketika ada keterangan atau pengakuan atau dalam keadaan tidak ada apa-apa bukti lain.

27. Mahkamah merujuk kepada kes Rehanah Bt Mohd Dom lawan Zainal Abidin B Yusof & Seorang lagi [JH 36 Bhg. 1] yang mana panel rayuan dalam kes ini mendapati bahawa tidak ada qarinah yang membuktikan bahawa wang sebanyak RM50,000.00 untuk pengubahsuaian rumah tersebut bukan dimiliki oleh Perayu, Malah terdapat qarinah lain yang menyokong bahawa wang tersebut adalah wang Perayu. Qarinah tersebut adalah keterangan dua orang saksi Perayu yang menyatakan Perayu berniaga di warung dan perniagaannya maju. Maka, fakta ini memungkinkan Perayu boleh menyimpan wang sebanyak itu untuk belanja kos pengubahsuaian tersebut.
28. Oleh itu, dalam kes ini, walaupun Perayu gagal mengemukakan pembuktian berkaitan ubah suai rumah tersebut namun Perayu telah membuktikan melalui qarinah berkaitan jumlah pinjaman yang selari dengan kos ubah suai dan tahun pinjaman tersebut dibuat adalah sebelum ubahsuai dilaksanakan. Sedangkan Responden pula mengemukakan bukti berkaitan ubah suai Harta Pertama tersebut namun gagal membuktikan punca kewangan yang diperolehi oleh Responden bagi menanggung kos ubah suai tersebut.
29. Selain itu, Perayu ada memberikan sumbangan dalam pembelian perabot, katil, sofa, almari, rak tv dan set bilik tidur untuk kegunaan dan keselesaan keluarga. Sumbangan ini telah diakui oleh Responden semasa sesi soal balas. Kami berpandangan walaupun sumbangan tersebut bukan termasuk kepada sumbangan secara langsung terhadap harta tersebut, namun sumbangan tidak langsung ini walau tidak menambahkan nilai Harta Pertama tersebut tetapi

sumbangan ini turut melibatkan pengeluaran wang oleh Perayu dan sumbangan ini telah dinikmati oleh seisi keluarga termasuk Responden.

30. Perayu juga menghujahkan berkaitan sumbangan secara tidak langsung yang disumbangkan oleh Perayu terhadap perkahwinan dan pemilikan harta tersebut. Walaupun Perayu seorang yang bekerja namun Perayu masih menguruskan rumahtangga dan membantu Responden dari sudut kewangan dengan menanggung nafkah makan minum sekeluarga, menanggung anak-anak dan juga membayar pembantu rumah sejak dari tahun 2009 hingga 2013 menjadikan sehingga Responden mampu membayar ansuran bulanan rumah tersebut.
31. Responden dalam keterangan dan penghujahan mengakui bahawa Perayu telah menguruskan rumahtangga walaupun Perayu seorang yang bekerjaya. Walau bagaimanapun, Responden mendakwa bahawa Perayu tidak menguruskan rumahtangga seorang diri tetapi dengan bantuan pembantu rumah.
32. Kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara dalam perenggan 28 hingga 29 Alasan penghakimannya, halaman 15 Rekod Rayuan Tambahan Perayu bahawa Perayu adalah seorang yang layak untuk dinilai kadar sumbangan tidak langsung berdasarkan sumbangan Perayu sebagai isteri Responden yang memelihara rumah kelamin selama 12 tahun bermula dari tempoh pembelian Harta Pertama tersebut sehingga tempoh penceraian. YA Hakim juga mengakui bahawa Perayu sebagai isteri yang bekerja telah menjalankan tanggungjawabnya menjaga kebajikan keluarga dan keselamatan rumah tersebut. Malahan YA Hakim Bicara bersetuju bahawa Perayu turut membantu Responden membeli aset-aset lain dan mengeluarkan perbelanjaan keperluan keluarga untuk keselesaan keluarga mereka sejak dari rumah tersebut dibeli hingga berlaku penceraian pada April 2018.

Bagi penentuan pembahagian rumah tersebut, Mahkamah mengambil kira terhadap sumbangan tak langsung pihak Plaintiff

sebagai isteri yang bekerja yang memelihara rumah kelamin tersebut lebih kurang selama 12 tahun bermula tarikh rumah tersebut tersebut dibeli pada 17 Oktober 2006 hingga tarikh mereka bercerai pada 19 April 2018.

33. YA Hakim bicara turut bersetuju berkaitan sumbangan tidak langsung Perayu kepada kebajikan keluarga perlu diambilkira dalam penetapan kadar Harta Sepencarian dalam perenggan 29 Alasan penghakimannya, halaman 15 Rekod Rayuan Tambahan Perayu iaitu

Sebagai seorang isteri, sudah tentu Plaintiff telah menjalankan tanggungjawabnya kepada kebajikan keluarga. Oleh yang demikian, sumbangan tidak langsung juga perlu diambilkira dalam penetapan kadar harta sepencarian ini. Malah selain Plaintiff bekerja sebagai Pensyarah di Unisel, Plaintiff turut menjaga kebajikan keluarga dan keselamatan rumah tersebut. Apatah lagi Plaintiff turut membantu Defendan membeli aset-aset lain dan mengeluarkan perbelanjaan keperluan keluarga untuk kesejahteraan keluarga mereka sejak rumah tersebut telah dibeli pada 17 Oktober 2006 hingga 19 April 2018. Plaintiff wajar mendapat kadar sumbangan tidak langsung.

34. Kami bersetuju dengan pendapat YA Hakim Bicara berkaitan sumbangan tidak langsung Perayu terhadap rumahtangga sehingga pemerolehan rumah tersebut. Perayu adalah isteri yang bekerja dari awal perkahwinan sehingga berlaku penceraian iaitu selama 21 tahun. Walau bagaimanapun, Perayu tetap menguruskan kerja-kerja mengurus dan memelihara rumahtangga sama ada sebelum dan selepas perolehan rumah tersebut. Walaupun perayu menggunakan khidmat pembantu rumah namun khidmat tersebut hanya selama 4 tahun iaitu bermula tahun 2009 sehingga 2013 berbanding 21 tahun tempoh perkahwinan. Tambahan, Perayu sendiri yang membayar upah pembantu rumah tersebut yang

mana tanggungjawab untuk menyediakan pembantu rumah bagi seorang isteri adalah terletak pada tanggungan Responden sebagai suami.

35. Kitab Raudah al-Talibin, al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (631-676H), Juz 9, hlm.40 – 52 membincangkan mengenai perkara-perkara yang wajib disediakan oleh seseorang suami bagi isterinya serta kadarnya serta bagaimana cara menunaikannya. Mengenai perkara yang wajib disebutkan bahawa ada 6 perkara yang wajib disediakan oleh seseorang suami bagi isterinya iaitu makanan, lauk pauk termasuk buah-buahan dan alat-alat memasak, pinggan mangkuk, cawan/gelas, pakaian termasuk hampan seperti tilam, bantal dan sebagainya, alat-alat membersihkan diri dan pakaian, wangian/alat solek termasuk air untuk membersihkan diri, tempat tinggal dan khadam/orang gaji.
36. Di dalam kitab Kitab Hashiah l'anat al-Talibin, Juz 4, hlm 86 – 87, ia di nyatakan seperti berikut:-

تنبيه: ليس على خادمها ألا ما يخصها وتحتاج إليه كحمل الماء للمستحم والشراب
وصبه على بدنها وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها أما ما لا يخصها كالطبخ لأكله
وغسل ثيابه فلا يجب على واحد منهما بل هو على الزوج ، فيوفيه بنفسه أو بغيره

Bermaksud:

"Tidaklah wajib menyediakan khadam baginya melainkan bagi khidmat yang dikhusus untuk diri isteri sahaja dan ia berhajat kepada khadam, contohnya seperti membawa air untuk mandi, minum dan menjirus air ke atas badannya, memasak baginya. Adapun urusan atau perkara yang tidak dikhususkan untuknya tetapi hanya khusus untuk suami seperti memasak untuk suami dan membasuh pakaian suami, maka ia tidak wajib ke atas kedua-duanya sama khadam atau isterinya, bahkan ia kewajipan suami; jika mahu ia melakukan sendiri atau jika tidak, dilakukan oleh orang lain dengan jalan upah dan selainnya."

37. Mahkamah dalam isu siapakah yang bertanggungjawab melakukan tugas-tugas rumahtangga seperti membasuh, memasak mengemas dan sebagainya merujuk kepada Kitab *Hasyiah l'annah al-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*", al-'Allamah 'Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri, Juzu' IV, halaman 76 yang menyatakan bahawa :-

Bermaksud :

Adapun perkara-perkara yang tidak khusus kepada isteri melakukannya seperti memasak makanan suami dan mencuci pakaian suami maka tiadalah menjadi kewajipan ke atas isteri mahupun orang gaji bagi isteri, tetapi kewajipan tersebut menjadi tugas suami. Oleh yang demikian suami hendaklah menanganinya sendiri atau ditangani oleh orang lain iaitu dengan suami membayar upah dan sebagainya"

38. Kami berpendapat bersandarkan autoriti di atas bahawa meskipun Perayu menggunakan khidmat pembantu rumah bagi membantu Perayu menguruskan rumahtangga, namun bayaran pembantu tersebut dibayar oleh Perayu sendiri sedangkan adalah menjadi tanggungjawab Responden dalam melaksanakan nafkah isteri terhadap Perayu dengan menyediakan khidmat pembantu rumah sebagaimana ketetapan syarak.
39. Responden sendiri telah mengakui semasa di soal balas di halaman 92 hingga 96 bahawa Perayu ada membantu menguruskan rumah tangga dan membantu keperluan keluarga. Kami bersetuju bahawa sumbangan-sumbangan ini telah diberikan oleh Perayu dalam perkahwinan mereka yang berusia hampir 21 tahun dan wajar dipertimbangkan sebagai ihsan tambahan kepada sumbangan langsung yang telah diberikan oleh Perayu dalam memperolehi rumah tersebut.

40. Mahkamah merujuk kes Zubaidah binti Yusoff lawan Mohd Amir bin Ahmad [Kes Mal (Rayuan): 10000-017-0011-2017], Panel Hakim Rayuan sepakat menyimpulkan bahawa tindakan Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan kadar 28% kepada Perayu dengan tidak mengambil kira sumbangan secara tidak langsung Perayu bagi harta yang diperolehi secara usaha bersama. Panel Rayuan telah sebulat suara memutuskan Perayu berhak dengan kadar 40% dari harta sepencarian tersebut.
41. Mahkamah seterusnya melihat berkaitan rayuan balas yang dikemukakan oleh Responden dalam isu ini yang mana Responden menyatakan bahawa Hakim Bicara terkhilaf yang tidak menilai sumbangan tidak langsung Responden ke atas harta pertama tersebut (rumah tersebut) yang diperolehi, dibeli dan didaftarkan atas nama Perayu dan Responden. Selain itu, Responden juga berhujah bahawa Responden seorang suami yang bertanggungjawab dalam menjaga serta membaiki kerosakan rumah tersebut untuk keselesaan dan keselamatan anak-anak terjamin.
42. Allah menjelaskan berkaitan tanggungjawab seorang suami dan bapa kepada isteri dan anak-anaknya melalui firmanNya dalam Surah al-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Bermaksud:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

43. Kami bersetuju bahawa peranan Responden dalam pemerolehan harta pertama tersebut (rumah tersebut) dan menjaga serta membaiki kerosakan Harta Pertama tersebut adalah merupakan tanggungjawab suami dan bapa terhadap isteri dan anak-anak sebagaimana ketetapan hukum syarak dan tidak boleh dijadikan sebagai satu bentuk sumbangan tidak langsung Responden terhadap rumah tersebut.
44. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas maka kami sebulat suara bersetuju menyimpulkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan kadar 26.6% kepada Perayu terhadap harta sepencarian tersebut.
45. Berkaitan Harta kedua dan Ketiga, YA Hakim bicara dalam perenggan 4 dan 5 Alasan Penghakiman telah memutuskan berkaitan Harta kedua dan Harta Ketiga sebagaimana berikut:
4. *Mahkamah memerintahkan harta kedua tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dengan mengambil kira susut nilai dan Plaintiff berhak dengan kadar sebanyak 18.8% manakala Defendan berhak mendapat 81.2%. bahagian setelah ditolak dengan kos yang berkaitan.*
 5. *Mahkamah memerintahkan harta ketiga tersebut adalah milik sepenuhnya pihak Plaintiff.*
46. Responden menyatakan bahawa Responden bersetuju menyerahkan Harta Ketiga kepada Perayu sekiranya Harta Kedua diserahkan sepenuhnya kepada Responden. Sekiranya Mahkamah menghukumkan sumbangan tidak langsung Perayu ke atas Harta Kedua, maka Mahkamah juga wajar mengira sumbangan langsung Responden terhadap Harta Ketiga.

47. Manakala Perayu bersetuju dengan penghakiman YA Hakim Bicara terhadap Harta Kedua dan Ketiga. Perayu menyatakan bahawa Perayu wajar menerima bahagian sebanyak 18.8% terhadap Harta Kedua tersebut bagi sumbangan tidak langsung Perayu yang mana pemerolehan Harta Kedua tersebut telah menggunakan nama dan nilai penjimatan Insurans (NCD- no claim discount) Perayu.
48. Mahkamah merujuk kepada perenggan 36 Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, halaman 21 Rekod Rayuan Tambahan Kedua Perayu, Hakim bicara berpuashati bahawa Harta Kedua ini telah dibeli pada 30 Jun 2007 dengan menggunakan nama Perayu namun Responden telah membiayai sepenuhnya pinjaman Harta Kedua tersebut sebanyak RM97,000.00 dengan bayaran ansuran bulanan sebanyak RM1,097.00 yang kini telah habis dibayar. Harta Kedua tersebut telah digunakan oleh Responden dalam tempoh perkahwinan.
49. Manakala, perenggan 42 Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, halaman 22 dan 23 Rekod Rayuan Tambahan Kedua Perayu bahawa Harta Ketiga dibeli atas nama Responden dan Responden telah membiayai ansuran bulanan Harta Ketiga tersebut melalui arahan pemotongan gaji dari akaun Defendan selama 9 tahun. Harta Ketiga tersebut telah selesai pembayarannya. Responden telah menyerahkan Harta Ketiga tersebut kepada Perayu bagi kegunaan Perayu berulang alik dari rumah ke Unisel Kampus Bestari Jaya.
50. Mahkamah dalam memutuskan isu terhadap tuntutan balas Responden pada Harta Kedua dan Ketiga ini merujuk kepada catatan semasa perbicaraan yang mana Perayu telah mengakui bahawa Responden telah membiayai sepenuhnya pinjaman Harta Kedua walaupun harta tersebut didaftarkan atas nama Perayu. Perayu juga bersetuju bahawa Harta Ketiga adalah didaftarkan atas nama Responden dan segala pembayaran berkaitan Harta Ketiga tersebut dilangsaikan oleh Responden. Responden juga telah memberi Perayu menggunakan Harta Ketiga tersebut dalam tempoh perkahwinan.

51. Kami berpuashati bahawa Responden telah memberi sumbangan secara langsung terhadap pemerolehan Harta Kedua tersebut. Segala pembayaran ansuran pinjaman bagi Harta Kedua telah ditanggung sepenuhnya oleh Responden sehingga selesai pembayaran. Perayu dalam pemerolehan Harta Kedua ini hanya memberikan sumbangan terhad kepada nama pendaftaran dan pemilikan NCD namun tidak kepada pembayaran ansuran bulanan Harta Kedua tersebut.
52. Berkaitan Harta Ketiga, kami berpuashati bahawa pemilikan harta tersebut dan kos berkaitan dengannya telah ditanggung sepenuhnya oleh Responden. Walau bagaimanapun, Responden telah memberi Perayu menggunakan harta tersebut untuk berulang alik dari rumah ke Unisel Kampus Bestari Jaya. Oleh itu, Kami berpandangan bahawa Perayu telah mendapat manfaat sementara dalam kegunaan harta tersebut walaupun Perayu tidak memberikan sebarang sumbangan terhadap pemerolehan harta.
53. Merujuk kepada pandangan Ibnu Qayyim al-Juziyyah dalam kitab *Turuq al-Hukmiyyah fi Siasah al-Syar'iyyah* halaman 30 menyatakan:

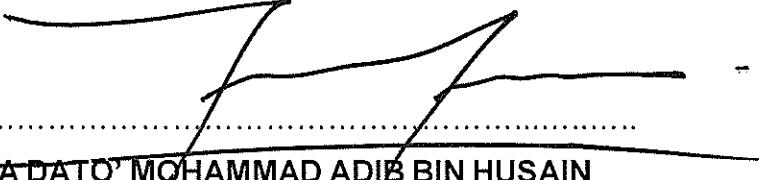
"Sebenarnya di dalam persoalan ini, pemilikan sesuatu harta itu tidak dikira hanya semata-mata berdasarkan nama yang tertera di dalam harta itu, Setakat nama yang tertera di dalam sesuatu harta itu belum tentu membuktikan pemilikannya"

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10200-017-0517-2018 pada Butiran No. 3 dan No.4 adalah dibatalkan dan diubah kepada:
 - i. Mahkamah memerintahkan Harta Pertama tersebut hendaklah dinilai kadar semasa perceraian dan Perayu (Plaintif) berhak dengan kadar sebanyak 40% manakala Responden (Defendan) berhak mendapat 60% bahagian setelah ditolak dengan hutang dan kos yang berkaitan.
 - ii. Mahkamah memerintahkan Harta Kedua tersebut adalah milik sepenuhnya Responden.
3. Mahkamah mengekalkan perintah No 5 Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10200-017-0517-2018.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

- 
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor